

An die Geschäftsführung
Ausfertigungsordner Gesellschaftsvertrag

Hannover, 22. September 2026
Bezug: Urkunde 184/2018 vom 18.05.2018 / Seiten 3 bis 7

Gesellschaftsvertrag Auszug aus der Büroausfertigung

Sehr geehrte Herren,

für die Besprechung habe ich die nachstehenden Abschnitte aus der im Büro vorhandenen Ausfertigung der Gründungsurkunde von Notarin Dr. Katharina Ehlers, Hannover, übertragen. Die Nummern entsprechen den Vertragsabschnitten. Nicht übertragen sind die Gründungsbestimmungen zu Kosten und Einzahlungen sowie die Schlussbestimmungen. Nachträge sind im Ordner nicht abgelegt.

3 Stammkapital und Geschäftsanteile

Das Stammkapital beträgt 50.000,00 EUR. Lars Niemeyer übernimmt Geschäftsanteil Nr. 1 im Nennbetrag von 25.000,00 EUR. Felix Brandes übernimmt Geschäftsanteil Nr. 2 im Nennbetrag von 25.000,00 EUR. Die Einlagen sind in Geld zu leisten. Die Beteiligung am Ergebnis richtet sich nach den Nennbeträgen der Geschäftsanteile.

4 Geschäftsführung und Vertretung

Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern vertreten zwei Geschäftsführer gemeinsam oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Eine Befreiung von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB bedarf eines ausdrücklichen Gesellschafterbeschlusses.

Die Geschäftsführer führen die Geschäfte nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und den Beschlüssen der Gesellschafter. Im Innenverhältnis bedürfen Aufnahme, Erhöhung oder Verlängerung einer Kreditlinie von mehr als 50.000,00 EUR sowie die Bestellung neuer Sicherheiten außerhalb des laufenden Liefergeschäfts der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Maßgeblich ist der Gesamtbetrag der Linie nach Änderung, nicht nur der Erhöhungsbetrag. Dieser Zustimmungsvorbehalt beschränkt nicht die Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten.

Prokura wird von der Geschäftsführung nur nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung erteilt. Interne Zeichnungs- oder Betragsgrenzen werden in einer gesonderten Geschäftsordnung dokumentiert. Die Erteilung von Prokura ersetzt keine Beschlussfassung über zustimmungspflichtige Geschäfte. Persönliche Verpflichtungen eines Gesellschafters werden durch einen Gesellschaftsbeschluss nicht ohne dessen eigene Erklärung begründet.

5 Gesellschafterversammlung und Beschlüsse

Jeder Geschäftsführer kann eine Gesellschafterversammlung einberufen. Die Einladung ist an jeden Gesellschafter unter seiner zuletzt mitgeteilten Anschrift durch eingeschriebenen Brief zu versenden. Zwischen dem Tag der Absendung und dem Tag der Versammlung müssen mindestens vierzehn volle Kalendertage liegen. Ort, Beginn und Tagesordnung sind in der Einladung anzugeben. Ergänzungen der Tagesordnung sind in gleicher Form mit einer Frist von sieben vollen Kalendertagen anzukündigen.

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 Prozent des Stammkapitals vertreten sind. Wird diese Beteiligung nicht erreicht, ist eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig, wenn die zweite Einladung ausdrücklich darauf hinweist. Auch für die zweite Einladung gilt die vierzehntägige Frist.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Vertrag nichts anderes bestimmen. Je 1,00 EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Enthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen; Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Gesetzliche Stimmverbote bleiben unberührt. Über die Versammlung ist eine Niederschrift mit Teilnehmern, Anträgen, Abstimmungsergebnissen und Beschlüssen anzufertigen und von den anwesenden Gesellschaftern zu unterzeichnen. Beschlüsse über Abschluss, Änderung und Beendigung von Geschäftsführerdienstverträgen sind der Gesellschafterversammlung vorbehalten.

6 Verfügungen und Ausscheiden

Die Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Dem anderen Gesellschafter steht bei einem beabsichtigten Verkauf ein Vorerwerbsrecht zu denselben Bedingungen zu. Der veräußerungswillige Gesellschafter teilt Käufer, Preis und Nebenbedingungen schriftlich mit. Die Ausübungsfrist beträgt sechs Wochen ab vollständiger Mitteilung. Die erforderliche notarielle Form bleibt unberührt.

Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief kündigen. Die Kündigung führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft. Über eine Übernahme des Anteils oder eine zulässige Einziehung und die hierfür erforderlichen Erklärungen ist gesondert zu befinden. Ein bloßer Austrittswunsch bewirkt keine Auszahlung aus dem Gesellschaftsvermögen.

Kommt eine Einziehung zustande, ist die Abfindung nach dem Verkehrswert des Anteils zum maßgeblichen Ausscheidensstichtag zu bemessen. Bei Uneinigkeit wird der Wert durch einen gemeinsam zu bestellenden Wirtschaftsprüfer ermittelt. Die Zahlung soll in drei gleichen Jahresraten erfolgen, erstmals sechs Monate nach Feststellung des Werts; zwingende Kapitalerhaltungsvorschriften bleiben unberührt. Eine Einziehung gegen den Willen des Betroffenen ist nur bei Pfändung des Anteils nach erfolglosem Ablauf einer dreimonatigen Freigabefrist oder bei einem in seiner Person liegenden wichtigen Grund vorgesehen.

7 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Über Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses entscheidet die Gesellschafterversammlung. Vorschüsse auf künftige Gewinnausschüttungen bedürfen eines ausdrücklichen Beschlusses.

Mit freundlichen Grüßen
Bettina Kruse
Prokuristin / Abschrift mit der Büroausfertigung abgeglichen